ТЗ: найти заводы Red Bull в Австрии, Германии и Нидерландах

Заказчик: **ISP GROUP LLC**, `info@ispgroupgc.com`.

Задача

Установить, где физически разливается Red Bull Energy Drink 250 мл, и выйти на канал, через который этот товар можно купить объёмом фуры.

География поиска: **Австрия, Германия, Нидерланды.**

Объёмы

	Банок	Примечание
пробная партия	**85 536**	**одна фура.** С неё начинаем
целевой объём	**до 855 360 в месяц**	**до 10 фур в месяц**, с ростом от пробной

```
фура = 33 европаллеты = 108 ящиков на паллете × 24 банки = 85 536 банок
```

Цена запрашивается **отдельно на 1 фуру, на 4 фуры в месяц и на 10 фур в месяц.**

Товар

Параметр	Требование
Товар	**Red Bull Energy Drink, банка 250 мл.** Другие объёмы не рассматриваем
Варианты	**Original с сахаром** и **Sugarfree**, оба
Рецептура	**оригинальная газированная**
Страна производства	**не важна**
Остаточный срок при отгрузке	**не менее 12 месяцев, минимум 9. Ниже не рассматривать**
Доставка	**Москва, Россия**

Что надо понимать про «завод Red Bull», чтобы не искать не то

Red Bull сам ничего не разливает. Правообладатель владеет брендом и рецептурой, а розлив по открытым данным ведёт **один подрядный производственный контур в Австрии**, который работает только на правообладателя и **сторонние заказы на Red Bull не берёт.**

Отсюда два следствия, которые надо принять до начала работы:

1. **Запрос на завод по формуле «продайте нам фуру» почти наверняка получит отказ или останется без ответа.** Это не повод не писать, но это не основной путь.
2. **В Нидерландах производства Red Bull по открытым данным нет.** Нидерландские компании, которые предлагают Red Bull на фуры, это **оптовики и трейдеры**, а не заводы.

Поэтому задача формулируется в три слоя.

Слой 1. Производство: установить документально

Что именно требуется выяснить и подтвердить ссылкой на источник:

- **кто и где разливает Red Bull** для европейского рынка: юридическое лицо, страна, адрес каждой производственной площадки;
- **есть ли площадка в Германии** и действует ли она сейчас;
- **есть ли площадка в Нидерландах.** Если нет, это надо написать прямо, с указанием того, что проверено;
- **можно ли купить у боттлера напрямую**, и если нет, то кто принимает решение о продаже: боттлер или правообладатель.

Важно: сайт боттлера может вообще не упоминать Red Bull. Связь устанавливается по сторонним источникам, и каждый такой источник надо назвать. Отсутствие упоминания на сайте производителя не означает, что связи нет, но и не является её подтверждением.

Слой 2. Правообладатель: официальный экспортный канал

Обратиться к правообладателю с одним вопросом: **через кого покупать объёмом фуры на экспорт и кто его авторизованные дистрибьюторы в Австрии, Германии и Нидерландах.**

Зачем это первым делом. Письменное согласие правообладателя или статус авторизованного покупателя снимают сразу всю правовую часть проблемы, описанную ниже. Вероятность успеха низкая, цена попытки одно письмо.

Слой 3. Оптовое звено: кто реально продаёт фуру

Найти в трёх странах компании, которые **фактически отгружают Red Bull объёмом фуры на экспорт.** Это отраслевые напиточные оптовики, экспортные трейдеры и площадки стоков.

По каждой найденной компании агент сам устанавливает и присылает: полное юридическое наименование, страну, регистрационный номер и регистрирующий суд или палату, номер НДС и его статус в VIES, юридический адрес, **фактический адрес склада**, директоров, действующий статус, контактные данные, **источник каждого из этих сведений.**

Ценовой ориентир

Ориентир: до €0,45 за банку.

Цифра взята из интернета и письменной котировкой не подтверждена. Ни одной котировки на объём фуры пока не получено. Получить её и есть задача.

Агент не отсекает предложения по цене ни сверху, ни снизу. Низкая цена это не признак обмана и не признак выгоды, это повод задать три вопроса:

1. **Какой товар.** Азиатская линия идёт существенно дешевле европейской, но она негазированная и другой рецептуры. **Проверяется по EAN.**

2. **Какой остаточный срок.** Распродажа партии с коротким остатком даёт настоящую низкую цену на негодный нам товар. **Проверяется по дате производства.**
3. **Кто продавец. Проверяется по реестру и VIES.**

Отдельно про Германию: там одноразовый залог за банку составляет ровно €0,25. Любую подозрительно низкую немецкую цену надо прямо спросить: это цена товара или залог за тару. И **при экспорте залог всё равно выставляется зарубежному покупателю**, то есть его надо учитывать в расчёте и оговаривать порядок возврата.

Что запросить по цене

По каждому из трёх объёмов: цена за банку и за лоток 24 банки без НДС; общая стоимость; **данные поставщика по укладке** (ящиков на паллете, банок в ящике, паллет в фуре, банок в фуре), не пересчитывать за него; скидка за объём; условия оплаты; срок от подтверждения до отгрузки; **срок действия предложения.**

Базисы: две цены рядом, EXW с адресом склада и DAP Москва, с указанием редакции Инкотермс. **EXW и DAP не сравнивать как равнозначные цифры.** Всё приводить к евро за банку, курсы ЕЦБ с датой.

Проверка поставщика до любых денег

Инструмент	Что даёт
VIES	**Нидерланды, Испания и ряд стран раскрывают название и адрес. Германия нет:** там валидный номер НДС принадлежность НЕ подтверждает
национальный реестр	Германия Handelsregister, Нидерланды KvK, Австрия Firmenbuch: суд, номер, адрес, директор, вид деятельности
карты	существует ли адрес физически и что по нему. **Жилая улица вместо склада это сигнал**

Сверять **вид деятельности в реестре с предметом сделки**: оптовик кормами, торгующий энергетиками, это не обязательно обман, но это вопрос.

Сверять **принадлежность банковского счёта тому юрлицу, которое будет стороной договора.**

Не подтверждено, значит пишем «не подтверждено». Предположениями не заменять.

Наличие товара и осмотр склада

Осмотр это условие сделки, а не пожелание.

Если товар есть: адрес склада, контактное лицо, порядок доступа, согласие на осмотр, доступное количество, **даты производства и номера партий**, фотографии фактической партии. После согласования цены представитель заказчика приезжает и смотрит товар **до оплаты.**

Фотография банки и копия сертификата доказательством наличия не являются.

Если товара нет: срок производства или поставки, условия поставки и оплаты под заказ, какую часть объёма и в какие сроки поставщик закрывает.

Правовая часть: главное препятствие, и оно не в цене

Что **уже проверено заказчиком по первоисточникам** и перепроверять не нужно:

- **санкции ЕС экспорт этого товара не запрещают.** Кода 2202 нет ни в приложении XVIII регламента 833/2014 (люксовые товары, порог €300 за единицу), ни в приложении XXIII (глава 22 в нём отсутствует);
- **но российское право на товарный знак ввоз закрывает.** Исчерпание права в ЕАЭС **региональное**: приложение № 26 к Договору о ЕАЭС и ст. 1487 ГК РФ, подтверждено Судом по интеллектуальным правам, постановление от 04.04.2024 № С01-262/2024 по делу № А40-15744/2023. **Товар, впервые проданный в ЕС, в ЕАЭС не исчерпан;**
- **Red Bull и кода 2202 нет в перечне параллельного импорта.** Приказ Минпромторга № 2701 от 21.07.2023 с изменениями, включая № 4769 от 26.09.2025. Полный текст перечня просмотрен: в главе 22 **одна позиция, 2208, крепкий алкоголь** поимённым списком марок.

Следствие: ввоз допустим только с согласия правообладателя либо из товара, введённого в оборот внутри ЕАЭС с его согласия. Именно поэтому слой 2, обращение к правообладателю, стоит в работе первым, а не последним.

Задачи агенту по этому направлению, ведутся параллельно поиску поставщика с первого дня:

1. **Механизм перечня параллельного импорта.** Кто вправе инициировать включение товара или бренда, процедура, сроки, критерии, прецеденты по продовольственным товарам. Это единственный законный путь, не требующий согласия правообладателя.
2. **ТРОИС.** Включены ли товарные знаки Red Bull в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности ФТС, с какой даты, по каким классам.
3. **«Честный знак».** Может ли **неавторизованный** импортёр получить коды маркировки на товар под чужим знаком, если GTIN принадлежит правообладателю. Требуется ли маркировка при ввозе из стран ЕАЭС и на кого ложится обязанность. Источники: ПП РФ № 887 от 31.05.2023, разъяснения ЦРПТ. Критично, что **товар должен быть промаркирован до таможенного контроля.**
4. **Платежи, для расчёта до двери:** пошлина по 2202 составляет 8-9 процентов, но не менее €0,03-0,042 за литр; **НДС 22 процента с 01.01.2026** (закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, п. 3 ст. 164 НК); **акциз на сахаросодержащие напитки 11 ₽ за литр** (п. 40 ст. 193 НК), то есть 2,75 ₽ на банку 250 мл.
5. **Официальный канал внутри РФ как альтернатива ввозу.** Кто дистрибьюторы, какая цена на объёмах, условия входа.

Поставщик с хорошей ценой бесполезен, если партию остановят на таможне. Поэтому пункты 1, 2 и 3 по важности не ниже поиска поставщика.

Срок годности: второй фильтр, после цены и до переговоров

Общий срок товара 18-24 месяца от производства. **Решает остаток при отгрузке.** Российские торговые сети требуют от 45 до 67 процентов общего срока, то есть **8-12 месяцев остатка.**

Поставщик с ценой €0,80 и остатком 3 месяца отсекается раньше, чем поставщик с €0,92 и остатком 15 месяцев. Дешёвое предложение с коротким остатком это не выгодная цена, а чужой неликвид.

Запрещено

- переводить деньги на личные счета, криптокошельки и счета третьих лиц;
- считать цену подтверждённой на основании объявления;

- считать компанию проверенной на основании её же сайта, записи в реестре или наличия номера НДС.

Отсутствие ответа фиксируется как отсутствие ответа.

Результат

1. Карта производства. Кто разливает, где площадки, есть ли они в Германии и Нидерландах, можно ли купить напрямую. Каждый пункт со ссылкой на источник.

2. Ответ правообладателя или фиксация его отсутствия.

3. Таблица по поставщикам: реквизиты, адрес склада, цена из объявления, **цена из письменной котировки**, цена за банку в евро на каждом из трёх объёмов, EAN и подтверждение рецептуры, остаточный срок, подтверждение наличия, базис и условия, **цена банки с доставкой до Москвы**, результат юридической проверки, уровень риска, следующий шаг.

Каждая цена с одним из статусов: не подтверждена, получена письменно, подтверждена документами, готова к сделке.

4. Отдельно два списка: самые дешёвые и самые надёжные. Это разные списки.

5. Отчёт по правовой части: перечень, ТРОИС, маркировка, расчёт платежей до двери.

Порядок

1. **карта производства** в трёх странах, по открытым данным;
2. **обращение к правообладателю** за официальным экспортным каналом;
3. поиск оптового звена и рассылка запроса;
4. **юридическая проверка ответивших до любого разговора о предоплате**;
5. три сопоставимые письменные котировки на одинаковом базисе, каждая на все три объёма;
6. проверка товара и осмотр склада;
7. расчёт полной стоимости до Москвы;
8. **правовая часть ведётся параллельно с первого дня, а не в конце.**